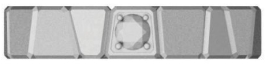
[요지7] 무효심판

➔ 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하지 아니하다.

◈ 사건경과

구분	사건번호	주문	심·판결일
특허심판원	2022당881	기각	2023.08.21.
특허법원	2023허13810	청구기각	2024.06.20.
대법원	2024후10672	상고기각	2024.10.31.

◈ 이 사건 디자인 및 선행디자인

	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
사시도		
정면도		
윗면도		
▸등록번호: 제30-0977253호 ▸출원일/등록일: 2017. 12. 6./ 2018. 10. 12. ▸물품: 반지		▸물품: 반지

1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 당사자의 주장 요지

1) 원고

이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 구성편 모양 및 배열 등에서 공통되어 전체적인 심미감이 유사하다. 설령 그렇지 않다고 하더라도 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 13을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인이다. 따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 또는 같은 조 제2항 제1호에 해당하므로 그 등록이 무료로 되어야 하는바 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

2) 피고

이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 구성편 모양 및 안쪽 면 형상 등에서 차이점이 있어 심미감이 상이할 뿐만 아니라 이 사건 등록디자인은 선행디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어서는 안 되는바 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 판단

1) 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

가) 관련 법리

디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을

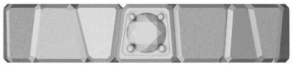
불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 등 참조).

한편 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하고(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조). 디자인의 유사 여부를 판단하는 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조).

나) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 유사 여부

(1) 양 디자인의 대비 등

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 그 각 디자인의 대상이 되는 물품이 '반지'로서 동일한데, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 전체적 형상과 모양을 대비하면 다음 표와 같다.

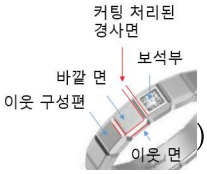
도면	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
사시도		
정면도		

윗면도		

(2) 공통점 및 차이점 분석

(가) 공통점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은, ① 전체적으로 고리의 바깥 면에 사각형 모양으로 구성된 보석부를 중심으로 사각형의 구성편이 좌우로 이어져 마디 형태의 환형을 이루고 있는 점, ② 각 구성편 바깥 면의 네 모서리 부분이 커팅 처리되어 있어 각 구성편의 바깥 면과 이웃 면, 이웃 구성편 사이에 음각된 경사면이 형성되어 있는 점(

, 

) 등에서 공통점이 있다.

(나) 차이점

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은, ㉮ 이 사건 등록디자인은 바깥 면의 구성편이 사다리꼴 등으로 크기와 모양이 일률적이지 않은 데에 반하여 선행디자인 1은 바깥 면의 구성편이 모두 동일한 크기와 모양의 정사각형으로 보이는 점(,), ㉯ 이 사건 등록디자인의 바깥 면은 구성편의 밑변 길이가 긴 것과 짧은 것이 상하로 엇갈려 불규칙하게 배열된 데에 반하여 선행디자인 1의 바깥 면은 구성편이 특별한 변형 없이 일렬로 배열된 점(,), ㉰

이 사건 등록디자인은 안쪽 면도 바깥 면의 구성편 형상과 같이 음각된 홈이 구성편 연결부에 형성되어 있고 안쪽 면과 이웃 면이 굴곡을 형성하며 부드럽게 이어진 데 반하여, 선행디자인 1은 안쪽 면에는 그러한 홈 없이 전체적으로 매끄러운 곡면으로 형성되어 있고 안쪽 면과 이웃 면이 굴곡을 이루고 있지 않은 점(,), ㉱ 고리 정면 중앙 보석부의 형상과 모양이 다르다는 점(,) 등에서 차이점이 있다.

(3) 구체적 검토

살피건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 보태어 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 앞서 본 공통점들에도 불구하고 위와 같은 차이점들로 인하여 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 한다고 판단되는 바, 원고가 이 법원에 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1이 서로 유사하다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

(가) 이 사건 등록디자인 공보 중 디자인 창작 내용의 요점에는 '본 디자인은 사용자의 손가락에 끼워 착용되는 반지의 형상 및 모양의 결합을 하였다. 변형된 사다리꼴 조각들이 일정하게 배열하여 반지의 형태를 이룬 것을 디자인 창작의 요점으로 한다.' 라고 기재되어 있다. 따라서 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징은 '변형된 사다리꼴 조각의 배열'에 있다고 볼 수 있는데, 그 도면에서 알 수 있듯이 이 사건 등록디자인은 반지 고리의 안쪽 면과 바깥 면 모두에서 '변형된 사다리꼴 조각의 배열'이라는 특징이 선명하

게 드러나 있다.

(나) 이 사건 등록디자인은 차이점 ㉮, ㉯에서 본 바와 같이 바깥 면이 불규칙한 크기의 구성편들이 일정한 너비로 배열됨에 따라 바깥 면이 동일한 크기의 구성편들이 규칙적으로 배열된 선행디자인 1과는 다른 심미감을 느끼게 한다. 또한 반지의 안쪽 면이라고 하더라도 일반 수요자는 거래 시 그 부분의 외관까지 종합적으로 감안하여 심미감을 형성할 것인바, 차이점 ㉰에서 본 바와 같이 선행디자인 1의 경우에는 고리의 안쪽 면은 매끄럽게 처리된 민무늬로 되어 있고 그 이면인 바깥 면에만 입체적인 구성편이 붙어 있는 2중 형상을 보이고 있다는 점에서 바깥 면과 안쪽 면이 모두 입체감을 가지는 '조각'의 형태로 연결된 이 사건 등록디자인과는 상당한 심미감의 차이가 존재한다고 할 것이다. 즉, 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징은 앞서 본 바와 같이 '변형된 사다리꼴 조각의 배열'에 있는데, 선행디자인 1은 '정사각형'으로 구성편이 형성 · 연결되어 있을 뿐만 아니라 반지 고리의 안쪽 면을 기준으로는 '조각'의 연결로도 보이지 않는다. 나아가 차이점 ㉱의 보석부는 그 위치 및 특성상 일반 수요자의 주의가 집중되는 부분이라고 할 수 있는데, 이 사건 등록디자인의 보석부는 사다리꼴의 모양에 보석을 지지하는 4개의 기둥이 형성되어 있고, 선행디자인 1의 보석부는 정사각형 모양에 보석이 기둥 없이 안쪽으로 삽입되어 있다는 점에서 차이가 있다. 이상의 차이점들은 일반 수요자의 전체적 심미감에 미치는 영향이 큰 주된 요소라고 보인다.

(다) 반면 비록 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 전체적으로 고리의 바깥 면에 보석부를 중심으로 사다리꼴 또는 사각형 모양의 구성편이 마디 형태로 이어져 환형을 이루고 구성편의 모서리가 경사면을 가지고 있다는 점에서 일부 공통점이 없지 않지만, 디자인의 변경이 제한적이라는 반지 제품의 고유한 특성에다가 앞서 본 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징 및 선행디자인 1과의 차이점들을 고려하여 보면, 위와 같은

공통점만으로 양 다자인이 서로 유사하다고 단정하기는 어렵다.

(4) 검토 결과의 종합

이와 같은 검토 결과를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 유사한 디자인에 해당한다고 보기 어려우므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없다.

2) 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 해당 여부

가) 관련 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호·제2호에 해당하는 디자인(이하 '공지디자인'이라고 한다) 또는 이들의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '공지형태'라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 '주지형태'라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지

를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

(1) 디자인의 대비

이 사건 등록디자인		선행디자인 1	
선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4	선행디자인 5
선행디자인 6	선행디자인 7	선행디자인 8	선행디자인 9
선행디자인 10	선행디자인 11	선행디자인 12	선행디자인 13

(2) 창작용이성 여부

(가) 이 사건 등록디자인 및 그 출원 전에 공지된 선행디자인들의 대상이 되는 물품은 반지로서 동일하고, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 전체적으로 고리의 바깥 면에 보석부를 중심으로 사다리꼴 또는 사각형 모양의 구성편이 마디 형태로 이어져 환형을 이루고 구성편의 모서리가 경사면을 가지고 있다는 점에 공통되며, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2 내지 13은 반지의 바깥 면이 사선의 음각 등으로 처리되어 사다리꼴 형상이 연속적으로 이어져 있다는 점에서 공통되기는 한다.

(나) 그러나 앞서 본 사실과 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 이 법원에 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 13을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

① 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점들로 인하여 전체적으로 심미감 차이가 발생한다는 점은 앞서 본 바와 같다. 특히 차이점 ㉰에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 조각이 연결되어 환형의 고리를 구성하는 형태로서 고리의 안쪽 면과 바깥 쪽 모두 경사각이 존재하는 입체적 형상으로 구현되어 있다는 점에서 고리의 안쪽 면이 민무늬인 선행디자인 1과 심미감에 있어서 상당한 차이가 존재하는데, 선행디자인 2 내지 13을 살펴보아도 고리의 안쪽 면까지 입체적인 구성편이 연결되어 모서리에 경사각을 형성하는 디자인은 전혀 발견되지 않는다. 따라서 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 반지 고리의 바깥 면뿐만 아니라 안쪽 면까지도 모서리가 깎인 구성편을 연결하는 방식으로 입체감을 형성할 동기가 표시되어 있다고 보기는 어렵다.

② 반지의 착용 부위나 크기 및 장신구로서의 목적 등을 고려하면 반지의

디자인 변경은 다소 제한적인 측면이 있는 반면 사소한 디자인의 변경이라고 하더라도 일반 수요자에게 큰 심미감의 차이를 유발할 수 있다. 따라서 고리 안쪽 면과 수평 단면에 음각된 홈이 존재하는지 여부에 따라 일반 수요자가 반지를 거래하거나 착용하는 경우 전혀 다른 심미감이 형성될 것으로 보이는바, 반지 고리 안쪽 면의 위와 같은 형상 변형이 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적 · 기능적 변형에 불과하다거나 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 따라 달성할 수 있는 디자인이라고 보기 어렵다.

③ 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징은 '반지의 바깥 면에 사선을 긋는 등의 방법으로 사다리꼴의 모양이 보이도록 하는 점'에 있는 것이 아니라 '개별적이고 입체적인 사다리꼴 조각이 연결되어 환형을 이루는 점'에 있다고 할 것인데, 이는 전체적으로 새로운 심미감을 창출하는 것으로서 창작수준이 낮다고 보기 어렵다. 따라서 선행디자인 2 내지 13 중 일부에 반지 고리의 바깥 면에 사선으로 마디 등을 형성하여 사다리꼴 모양이 관찰되는 디자인이 포함되어 있다고 하더라도, 통상의 디자이너가 그에 기초하여 개별적으로 이루어진 구성편을 연결하여 반지 고리 안팎 면이 모두 입체적인 형상을 나타내는 이 사건 등록디자인으로 변형하는 것이 쉽다고 단정하기는 어렵다.

④ 더욱이 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 그 심미감 창출에 있어 중요한 역할을 담당하는 것으로 보이는 보석부의 모양과 형상이 현저히 다르다. 그런데 선행디자인 2 내지 13을 살펴보더라도 이 사건 등록디자인의 보석부와 동일하거나 유사한 보석부가 존재하는 반지 디자인이 발견되지 않는다.

(3) 검토 결과의 종합

이와 같은 검토 결과를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 13을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 보기 어려우므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다고 볼 수 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 또는 같은 조 제2항에 해당한다고 보기 어렵다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 있다고 볼 수 없다.